

1500561-66.2020.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... e transporte de bebida falsificada, inexistindo qualquer menção, pelo denunciante, à eventual crime de tráfico de drogas.

Além disso, a quantidade de droga apreendida (duas porções, pesando cerca de 2 gramas), por si só, não permite concluir que os entorpecentes seriam comercializados.

Outrossim, levo em consideração o fato de Marcio não possuir qualquer antecedente criminal indicativo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500561-66.2020.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500561-66.2020.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2124541/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 11507312 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA,

3311/20/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 3311/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2124541

- DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO CEZAR MARTINS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

MARCIO CEZAR MARTINS, FELIPE DE ARAÚJO e ELTON JHONE BARROS DE ASSIS foram denunciados como incurso no artigo 288, caput, e no artigo 272, caput, §1º-A e § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, e estão sendo processados porque, no dia 20 de maio de 2020, nos endereços mencionados na

denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios, teriam corrompido, alterado, falsificado, fabricado e tido em depósito para vender ou distribuir de qualquer forma, bebida destinadas a consumo de terceiros, tornando-as nocivas à saúde; e, em data anterior ao dia 20 de maio de 2020, nos endereços mencionados na denúncia, teriam, ainda, se associado para o fim específico de cometerem crimes.

MARCIO CEZAR MARTINS foi denunciado, também, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, em concurso material com os demais delitos, e está sendo processado porque, no dia 20 de maio de 2020, no horário e endereço mencionados na denúncia, teria portado, para consumo pessoal, drogas, consistentes em 2 invólucros de cocaína, pesando cerca de 2 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação ou regulamentar; e, no referido dia 20 de maio de 2020, na sede do distrito policial, teria, também, feito uso de documento público falso, consistente numa carteira nacional de habilitação.

A denúncia foi recebida às fls. 256/258 e os réus foram citados às fls. 522, 524 e 645.

Os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 342/352 (Elton Jhone), 378/383 (Marcio), 528/550 (Felipe).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 645/646 e 648), foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela Acusação (em comum com as Defesas), uma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa do corréu Elton Jhone e duas testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa do corréu Felipe, sendo realizado o interrogatório dos acusados ao final, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos (cf. 829/830).

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em memoriais escritos (fls. 831/838), requereu a integral procedência dos pedidos acusatórios, com a condenação de todos os réus, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do corréu Elton Jhone, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 850/858, pleiteou a absolvição com relação a ambos os crimes que lhe são imputados, alegando fragilidade e insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

A Defesa do corréu Felipe, em memoriais escritos de fls. 859/919, em preliminar, requereu que seja reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante do acusado Marcio e, em consequência, que sejam declaradas nulas as provas derivadas da referida prisão. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da ilegalidade da busca realizada na residência de Felipe, tendo em vista a ocorrência de violação de domicílio. Também em preliminar, pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da abordagem e busca pessoal realizadas pela Guarda Civil Municipal no corréu Marcio, bem como da busca domiciliar realizada pelos guardas civis municipais na residência de Felipe. Com o acatamento das preliminares arguidas, postulou a Defesa pela absolvição do acusado Felipe por ausência de prova da existência do fato. No mérito, pleiteou a absolvição com relação a ambos os delitos que lhe são imputados, sustentando que as provas carreadas aos autos são insuficientes para comprovação da participação do acusado nas empreitadas criminosas. Ainda no tocante ao mérito, alegou que a conduta relativa à falsificação de bebida alcoólica é atípica, tendo em vista a inexistência de prova de que os produtos eram nocivos à saúde. Quanto ao delito de associação criminosa, alegou ausência de prova da estabilidade e permanência. Subsidiariamente, em caso de condenação pela prática do crime de falsificação de bebida alcoólica, requereu o reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância. Outrossim, postulou pela substituição de eventual pena privativa de liberdade pela pena restritiva de

direitos. Por fim, requereu a restituição do aparelho celular do acusado.

Por sua vez, a Defesa do corréu Márcio, em memoriais escritos de fls. 920/938, em preliminar, requereu o reconhecimento da nulidade do processo e das provas produzidas em decorrência do fato de a abordagem do acusado ter sido realizada por guardas civis municipais. Outrossim, alegou ilegalidade do acesso aos dados do aparelho celular do corréu Elton Jhone, na medida em que a quebra do sigilo dos dados telefônicos teria sido concedida somente em relação aos corréus Márcio e Felipe. Alegou, também, que o acesso aos dados dos aparelhos celulares dos corréus Márcio e Felipe ocorreu em data anterior à autorização judicial, tornando a prova ilícita. No mérito, quanto ao crime de uso de documento público falso, alegou atipicidade da conduta, uma vez que o documento não teria sido entregue pelo acusado Márcio aos agentes policiais, que teriam retirado o documento de sua carteira. Ainda com relação a tal delito, afirmou que a falsificação era grosseira, de forma que não seria capaz de induzir o homem médio em erro. No tocante ao crime de associação criminosa, alegou insuficiência de provas de que o acusado Márcio estivesse associado de forma estável e permanente com os corréus Felipe e Elton Jhone. Quanto ao crime de falsificação de bebida alcoólica, alegou atipicidade da conduta, argumentando que não há provas de que os produtos apreendidos são nocivos à saúde ou que estivessem com o seu valor nutritivo diminuído. Com relação ao crime de porte de drogas para consumo pessoal, requereu que seja declarado inconstitucional o artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou o reconhecimento da atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, na hipótese de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão espontânea e fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, requereu a restituição dos bens apreendidos e concessão do direito a recorrer em liberdade.

Na sequência, os autos vieram conclusos para sentença, oportunidade, contudo, em que o Juízo converteu o julgamento em diligência visando esclarecer dúvida sobre ponto relevante (elaboração de laudo complementar apontando nocividade ou não à saúde do líquido constante das bebidas apreendidas – cf. decisão fls. 939).

O corréu Márcio, às fls. 949/957, suscitou a suspeição deste Magistrado por supostamente produzir prova favorável à Acusação, ser parcial e por ofensa ao sistema acusatório.

Este Magistrado, às fls. 958/959 (complementada às fls. 964/966), rejeitou o reconhecimento de ofício da alegada suspeição, determinando a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo para deliberação, sem prejuízo da realização do laudo complementar.

A Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o incidente de suspeição oposto pelo acusado Márcio, cf. V. Acórdão de fls. 1030/1039.

A diligência determinada pelo Juízo restou devidamente cumprida, cf. laudos periciais complementares juntados às fls. 1095/1099 (cópia constante às fls. 1115/1119) e 1108/1114.

O Ministério Público, a fls. 1103, reiterou integralmente os memoriais escritos já ofertados às fls. 831/838.

A Defesa do corréu Elton Jhone, às fls. 1103/1107, reiterou os memoriais escritos de fls. 850/858.

A Defesa do corréu Felipe, às fls. 1120/1136, reiterou os principais pontos dos memoriais escritos anteriormente apresentados (fls. 869/919). No mais, argumentou que, em razão do laudo pericial complementar de fls. 1095/1099, os pleitos absolutórios passam a ter como fundamento o art. 386, inc. III, do Código de

Processo Penal, e não mais o inc. VI do referido dispositivo, tendo em vista a atipicidade da conduta do acusado.

Por fim, a Defesa do corréu Márcio, às fls. 1137/1141, reiterou todos os argumentos já expostos nos memoriais escritos de fls. 920/938.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preambularmente, rejeito as preliminares de nulidade arguidas pelas Defesas dos corréus Felipe e Márcio em sede de memoriais escritos.

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal realizada nos corréus Márcio e Elton Jhone e na busca realizada no veículo de Márcio.

Isto porque a abordagem foi realizada devido ao fato de o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal (COI – Centro de Operações e Inteligência) ter recebido informações acerca da falsificação de bebidas alcoólicas e transporte destas, tendo o denunciante informado, inclusive, as características (modelo, cor e placa) do veículo que estaria sendo utilizado para a realização do transporte.

Sendo assim, dúvidas não restam de que havia fundadas razões para abordagem dos acusados Márcio e Elton Jhone, bem como para a busca policial, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade das provas carreadas aos autos.

No tocante à alegação de que teria ocorrido violação do domicílio do corréu Felipe, saliento que os guardas municipais Adilson e Flávio, bem como os policiais civis Ademir e André, em juízo, não fizeram qualquer menção à eventual realização de buscas na residência de Felipe, indicando que as buscas foram realizadas apenas no galpão anexo ao imóvel, que tinha sido alugado por Márcio.

Destaco que nem mesmo na fase policial foi feita qualquer menção, pelos mencionados guardas municipais ou pelo policial civil Ademir, à eventual realização de buscas na residência de Felipe (conforme termos de depoimento de fls. 09/10, 11/12 e 13/14).

Nesse ponto, insta sublinhar que nem mesmo Felipe ou sua esposa Luma fizeram menção ao ingresso dos agentes policiais na residência do casal quando ouvidos em solo policial (conforme, respectivamente, termo de interrogatório de fls. 18 e termo de depoimento de fls. 15), de modo que a alegação feita em juízo restou isolada nos autos, não merecendo, portanto, credibilidade.

Com relação às buscas realizadas na residência de Márcio, realço que a testemunha Luciana (esposa de Márcio), em juízo, corroborando o relato dos guardas municipais Flávio e Adilson, informou que autorizou o ingresso dos agentes policiais na residência do casal, tendo apontado a eles, inclusive, onde estavam guardadas as bebidas alcoólicas pertencentes a Márcio, seu marido.

Ademais, as buscas foram realizadas devido ao fato de existirem fortes indícios de que no imóvel estavam sendo armazenadas bebidas falsificadas.

Sendo assim, resta evidente que não houve qualquer ilegalidade nas buscas realizadas pelos guardas municipais.

Outrossim, também não merece acolhimento o argumento de que há ilegalidade na abordagem e nas buscas realizadas pelos guardas municipais pelo só fato de integrarem a Guarda Civil Municipal deste município.

Em que pese este Juízo reconhecer a pertinência dos argumentos trazidos pelas Defesas, a hipótese concreta é diversa daquela analisada pela E. 6ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, de forma que não há que se falar em invalidade das provas.

Isto porque, in casu, os guardas municipais abordaram os acusados Marcio e Elton Jhone na via pública devido ao recebimento de denúncias da prática de delito (falsificação de bebidas) e utilização do veículo no evento criminoso (realização de transporte de bebidas falsificadas).

Dito de outro modo, não vislumbro a existência de efetivos atos de atividade de investigação dos guardas municipais, mas sim simples ato de abordagem de veículo suspeito (a qual culminou, de forma surpreendente, na localização, no interior do veículo, de diversas caixas de bebidas alcoólicas vazias e de localização, em poder de Marcio, de duas porções de cocaína).

Ademais, após a localização do entorpecente e das caixas vazias, Marcio já foi conduzido à delegacia de polícia, tendo a Polícia Civil, a partir desse momento, passado a realizar efetivos atos de investigação, com deslocamento até os imóveis apontados por Marcio (que confessou, em solo policial, que estava produzindo bebidas falsificadas), oportunidade em que os guardas municipais passaram a atuar prestando apoio aos policiais civis.

É relevante mencionar, também, o fato de, nesta cidade de Atibaia - de forma pioneira em todo o território nacional, com reconhecimento, inclusive, do Ministério da Justiça e Segurança Pública -, as forças de segurança atuarem de forma conjunta e integrada por meio do denominado Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública ("GGI"), de forma que ocorre um trabalho unificado de inteligência, planejamento e compartilhamento de informações entre as diferentes corporações e a realização de operações conjuntas, tal como se deu no caso concreto.

Ainda convém salientar que o entendimento adotado pela 6ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1854065/SP (mencionado pela Defesa do corréu Felipe em sua peça de memoriais) não representa a jurisprudência pacífica daquele Tribunal Superior, mas um mero precedente (a decisão não foi tomada em sede de recurso repetitivo), de forma que não se reveste de força vinculante, podendo o Magistrado, no caso concreto, entender em sentido diverso. Neste particular, cumpre consignar que a decisão restou, ainda, decidida por apenas uma de suas Turmas.

Com relação à alegação feita Defesa do corréu Márcio no sentido de que houve ilegalidade no acesso aos dados constantes do aparelho celular do corréu Elton Jhone, na medida em que a decisão judicial de fls. 170 não teria concedido autorização para quebra do sigilo dos dados telefônicos deste acusado (mas tão somente com relação aos corréus Marcio e Felipe), verifico que, embora realmente a decisão não faça menção ao nome do corréu Elton Jhone, a quebra do sigilo telefônico foi deferida em relação aos aparelhos celulares encontrados na posse dos acusados Marcio e Felipe e, também, com relação a outros aparelhos telefônicos que fossem eventualmente encontrados no decorrer das diligências policiais, conforme se verifica expressamente da decisão de fls. 170.

Deste modo, considerando que o aparelho celular de Elton Jhone foi apreendido no decorrer das investigações, após suspeitas do seu envolvimento na atividade criminosa, entendo que não houve ilegalidade na ação dos policiais civis ao extraírem os dados constantes do aplicativo WhatsApp por ocasião da elaboração do relatório de investigação de fls. 209/220.

Ademais, ao contrário do quanto também aduzido pela Defesa de Marcio, o fato de os relatórios de investigação de fls. 209/226 terem sido elaborados no dia seguinte à

decisão judicial que deferiu a quebra do sigilo telefônico, ou o fato de um dos guardas civis que atuou na abordagem dos réus (guarda civil Flávio) ter auxiliado no reconhecimento da voz dos acusados, não comprova, por si só, que houve ilegalidade na extração dos dados dos aparelhos celulares.

Nesse particular, saliento que caberia à Defesa fazer prova inequívoca da alegada ilegalidade, não sendo suficiente mera presunção da sua ocorrência.

Por fim, cumpre ressaltar que não há, tecnicamente, que se falar em nulidade na fase policial, uma vez que as nulidades processuais se referem, tão somente, aos vícios processuais ou procedimentais existentes a partir da propositura da ação penal, ou seja, a partir da denúncia (no caso de crime de ação penal pública).

Assim sendo, os vícios (tecnicamente, meras irregularidades) porventura existentes na fase de inquérito não têm o condão de contaminar a ação penal. Quando muito, podem gerar eventual relaxamento da prisão.

Por tais motivos, rejeito todas as preliminares que foram arguidas pelas Defesas dos corréus Felipe e Marcio.

Superadas as questões preliminares, no mérito, de rigor a parcial procedência dos pedidos acusatórios, para o fim de: i) condenar todos os réus pela prática do crime previsto no art. 7º, inc. II, da Lei nº 8.137/90 (decorrente da desclassificação do crime previsto no art. 272, caput, §1º-A e §1º, do Código Penal); ii) - condenar o corréu Marcio pela prática, também, do crime previsto no art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, e do delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas; e iii) absolver todos os acusados da prática do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal, pelos motivos abaixo mencionados.

A materialidade do crime contra as relações de consumo (imputado a todos os réus), do delito de uso de documento público falso (imputado apenas ao corréu Marcio) e do crime de porte de drogas para consumo pessoal (imputado apenas ao corréu Marcio) restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/08; pelos autos de exibição e apreensão de fls. 27/28 e 31/34; pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 29/30; pelos relatórios preliminares de investigação de fls. 209/226; pelo relatório final de inquérito policial de fls. 227/23; pelos laudos periciais de exame químico-toxicológico de fls. 262/264 e 477/479; pelos laudos periciais de fls. 265/288 e 743/766 (locais dos fatos); pelos laudos periciais de exame documentoscópico de fls. 468/472, 603/606 e 767/770; pelo auto de entrega de fls. 584; pelos laudos periciais de fls. 792/802 e 803/813 (bebidas alcoólicas); pelos laudos periciais complementares de fls. 1095/1099 e 1108/1119 (bebidas alcoólicas); bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria de tais delitos, da mesma forma, restou certa e segura (do crime contra as relações de consumo em relação a todos os réus; dos crimes de uso de documento público falso e porte de drogas para consumo pessoal apenas com relação ao corréu Marcio).

No que diz respeito ao delito de associação criminosa, materialidade e autoria se confundem, razão pela qual ambas serão analisadas de forma conjunta, mais adiante.

O corréu Elton Jhone Barros de Assis, na fase policial (16), afirmou que: é funcionário da empresa Wine Drinks, de propriedade de Luciana, esposa de Marcio; trata-se de uma empresa de venda de bebidas alcoólicas; trabalha como motorista entregador; trabalha diretamente com Luciana e apenas eventualmente tem contato com Marcio; na data de ontem, juntamente com Marcio, passou a realizar a mudança de uma carga de bebidas da empresa para a residência de Marcio e Luciana; na data de ontem, levaram uma grande quantidade de caixas de bebidas e as deixaram na casa de

Marcio; na data de hoje, estavam levando mais alguns objetos para a residência de Marcio e Luciana quando foram abordados, no caminho, por uma viatura da Guarda Civil Municipal; ao serem revistados, os agentes policiais encontraram em poder de Marcio duas porções de cocaína; nada de ilícito foi encontrado em seu poder; na sequência, foram conduzidos até a delegacia de polícia; não tinha conhecimento que Marcio e/ou Luciana produziam e vendiam bebidas falsificadas; já foi até o imóvel situado no Bairro São Felipe, pois lá reside um indivíduo de nome Felipe, o qual é parente de Marcio; desconhece o que existe no local, pois nunca entrou no imóvel.

Em juízo, negou a prática delitativa, aduzindo que: possui 28 anos de idade; trabalha como motorista; é solteiro e não possui filhos; é inocente das acusações; no dia dos fatos, juntamente com Marcio, estava realizando a mudança do galpão para a casa deste; durante o trajeto, foram abordados por guardas municipais; realizada busca pessoal, os guardas municipais encontraram porções de cocaína em poder de Marcio; na sequência, foram conduzidos até a delegacia de polícia; à época dos fatos, era funcionário da Luciana, esposa de Marcio, de forma que exercia a função de motorista; trabalhou para Luciana durante um ano e cinco meses; não trabalhava para Marcio; realizava entrega de bebidas para Luciana; a maior parte das entregas era realizada na cidade de São Paulo; utilizava um veículo Fiat/Fiorino para realizar as entregas; Marcio também era proprietário de um veículo Fiat/Fiorino; por ocasião da abordagem, estavam num veículo Fiat/Ducato; estavam realizando a mudança da Av. Dom Pedro, no Bairro Jardim Imperial, para o Bairro Jardim Cerejeiras; o veículo Fiat/Ducato estava carregado com caixas de papelão vazias; não conhece e nunca esteve no galpão situado no Bairro São Felipe; Luciana estava se mudando do galpão situado na Av. Dom Pedro porque o aluguel era muito caro; costumava falar com Marcio pelo aplicativo WhatsApp porque ele, geralmente, fazia o seu itinerário; Marcio o ajudava a carregar o carro, além de separar as mercadorias e lhe entregar as notas; na maioria das vezes, entregava vinho; já entregou whisky e vodka; não se recorda do número do seu aparelho celular, pois este está apreendido; não se recordou inicialmente que Marcio já ordenou que fosse ao Bairro São Felipe; no momento da abordagem policial, os guardas municipais pegaram o seu aparelho celular e o aparelho celular de Marcio; os guardas municipais também pegaram a carteira de Marcio no momento da abordagem; as caixas de papelão vazias que estavam no interior do veículo Fiat/Ducato estavam “esbagaçadas”; os guardas municipais não informaram o motivo da abordagem; após a abordagem, foi mantido no interior da delegacia até por volta das 18h; não foi lhe dada voz de prisão em flagrante.

O corréu Felipe de Araújo, no interrogatório realizado na fase policial, asseverou que: nega a prática delitativa; reside no local com sua família e conhece Marcio, pois este é seu concunhado, de modo que frequenta a sua casa em reuniões familiares; tem conhecimento de que, há cerca de dois meses, Marcio alugou o galpão situado ao lado de sua casa; apenas viu Marcio no local cerca de duas vezes; não possui ou realiza qualquer negócio com Marcio, bem como desconhece o que ele realiza no galpão situado ao lado de sua casa; nem sequer possui a chave do galpão.

Em juízo, voltou a negar a prática delitativa, afirmando que: possui 31 anos de idade; seu último trabalho foi como mototaxista; é amasiado com Luna Caroline e possui quatro filhos em comum com ela; possui passagem criminal por roubo; é inocente das acusações; na data dos fatos, por volta das 9 horas da manhã, guardas municipais compareceram à sua residência; percebeu que alguns guardas municipais também tinham ingressado no galpão situado ao lado de sua casa; os guardas municipais o levaram até o interior do galpão e passaram a fazer questionamentos; ao retornar para a sua residência, se deparou com guardas municipais no interior do imóvel, os quais pegaram o seu aparelho celular e o aparelho celular de sua esposa; os guardas municipais exigiram que desbloqueasse o seu aparelho celular, o que se recusou a fazer; na sequência, policiais civis também compareceram ao local e lhe explicaram o que estava acontecendo, de modo que informaram que haviam recebido denúncia; foi conduzido à delegacia de polícia juntamente com sua esposa; o galpão situado ao lado de sua residência havia sido alugado por Marcio, seu concunhado, há

cerca de dois ou três meses; não sabia o que havia no interior do galpão até o dia dos fatos; nem sequer já tinha ingressado no galpão anteriormente; Marcio afirmou que alugou o galpão para montar um mercado; viu Marcio no galpão cerca de duas ou três vezes; já realizou serviços para Marcio; levou e buscou bebidas para Marcio; Marcio trabalhava com manutenção de máquinas; já conhecia o corréu Elton Jhone anteriormente; conheceu Elton Jhone por intermédio de sua cunhada Luciana (esposa de Márcio), pois ele trabalhava para esta; Elton Jhone trabalha para Luciana há pouco mais de um ano; não tinha conhecimento que Marcio estava fabricando e adulterando bebidas alcoólicas; sua cunhada Luciana também trabalhava com bebidas alcoólicas; por ocasião dos fatos, estava trabalhando como mototaxista; Marcio tinha dois veículos, um Fiat/Ducato e um Fiat/Fiorino; Luciana também era proprietária de um veículo Fiat/Fiorino; nunca conversou com Marcio, pelo aplicativo WhatsApp, sobre bebidas ou embalagens de bebidas, mas tão somente sobre trabalho ou família; já foi buscar, em duas ocasiões, na cidade de São Paulo, kits de tampinha e “pescoço” para Marcio; embora os kits viessem embalados, sabia o que continha nos pacotes devido ao fato de estar escrito no lado de fora a quantidade de tampinha e de “pescoço”; os kits eram entregues para Marcio, na casa deste; o número do seu aparelho celular é 98239-8910; nunca embalou ou entregou bebidas para Marcio; Marcio tinha o apelido de “Boy”; o número do telefone celular de Marcio estava registrado em seu aparelho celular como “Boy”; trabalhava como mototaxista há mais de cinco anos; não possui qualquer associação criminosa com Marcio e Elton Jhone.

O corréu Marcio Cezar Martins, no interrogatório realizado na fase policial (fls. 19), confessou a prática dos delitos, aduzindo que: na data de hoje, estava com o funcionário (Elton) de sua esposa levando alguns objetos quando foram abordados por uma viatura da Guarda Civil Municipal; realizada busca pessoal, os agentes policiais encontraram duas porções de cocaína em seu poder; no interior do caminhão, os agentes policiais encontraram algumas caixas de papelão de bebidas alcoólicas, as quais eram lixo; ato contínuo, foram conduzidos à delegacia de polícia; possui um armazém no Bairro São Felipe, que foi alugado há cerca de dois meses; anteriormente, teve contato com pessoas que trabalhavam com impressões e, nessa oportunidade, acabou adquirindo conhecimento para impressão de rótulos, de forma que, diante da crise, resolveu produzir algumas bebidas falsificadas; apenas realizou uma produção de vodka, em cópia à marca Smirnoff; mantinha em depósito em sua casa, situada na Rua Viriato Correia, garrafas referentes à sua primeira produção, assim como havia algumas garrafas na adega de sua esposa, chamada Wine Drinks; não chegaram a realizar qualquer venda dessa bebida falsificada; sua esposa desconhecia que produzia essas bebidas falsificadas; Felipe também desconhecia que produzia bebidas falsificadas, embora morasse no local onde a fábrica está situada; Felipe apenas o auxiliava a carregar e descarregar cargas de bebidas; desconhecia o fato de sua CNH ser falsa; no final do ano passado, se dirigiu a um órgão público para realizar a renovação, ocasião em que foi informado que estava com 206 pontos na carteira, de forma que não poderia renovar a habilitação; por tal motivo, buscou na internet uma empresa, situada na região central da cidade, para a qual pagou o valor de R\$ 1.200,00 para que eles impetrassem um recurso administrativo; no decorrer do processamento do recurso, eles lhe entregaram uma carteira, que foi apreendida hoje, sendo que, após o processamento do recurso, eles lhe entregariam um documento válido; acreditava que a carteira que portava se tratava de um documento válido.

Em juízo, de igual modo, voltou a confessar o cometimento dos delitos, asseverando que: possui 42 anos de idade; possui o apelido de Boy; o final do seu número de celular é 9191; é casado e possui cinco filhos; não possui condenação criminal; no ano de 2013, foi investigado por suposta comercialização de bebidas falsificadas, mas não chegou a ser indiciado; realmente portava duas porções de cocaína por ocasião dos fatos, as quais se destinavam ao seu próprio consumo; o entorpecente estava no interior da sua carteira; no início da abordagem, se recusou a entregar sua carteira ao guarda municipal Camacho, pois ficou com medo de que o entorpecente

fosse localizado; após um entreviro com o guarda municipal, que o ameaçou prendê-lo por desacato à autoridade, acabou entregando a carteira; o guarda municipal abriu a carteira e encontrou as porções de entorpecente; quanto à acusação de uso de documento falso, somente tomou conhecimento da falsidade do documento na delegacia de polícia; no final do ano de 2019, devido ao fato de não estar conseguindo renovar sua carteira de habilitação, procurou por uma empresa sediada na cidade de São Paulo (prédio localizado na Rua Riachuelo, próximo ao João Mendes, 8º andar) para proceder à renovação do documento; encontrou tal empresa em busca na internet; na empresa, falou com a recepcionista e com uma pessoa que se identificou como assessor jurídico, de nome Anderson ou Vanderson; foi informado que a empresa entraria com uma liminar para suspender os pontos e que lhe seria concedida uma permissão, por dois anos, para dirigir; na sede da empresa, tirou fotografia, registrou sua digital, fez exame de vista e respondeu um questionário com 30 questões, tendo acertado 80% destas; pagou 600 reais pela consulta e, por ocasião da retirada do documento, pagou mais 600 reais, totalizando 1.200 reais; ao receber o documento, verificou que seus dados pessoais estavam corretos, motivo pelo qual não suspeitou da falsidade do documento; pegou recibo dos valores pagos à empresa, mas não sabe onde eles estão guardados; chegou a ser abordado, no final do ano, pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que nada foi mencionado sobre a falsidade do documento; à época da renovação da habilitação, residia em Atibaia, mas sua carteira de habilitação era oriunda da cidade de São Paulo, onde residiu por 20 anos; o primeiro contato com a empresa foi pelo aplicativo WhatsApp, tendo comparecido, posteriormente, à sede da empresa; somente após se certificar da existência da empresa, contratou o serviço desta para renovação do documento; estava em poder da carteira de habilitação que foi apreendida desde o mês de dezembro de 2019; não procurou órgão público para renovação da habilitação; na data dos fatos, estava conduzindo seu veículo Fiat/Ducato quando foi abordado por guardas municipais; o corréu Elton Jhone estava como passageiro no veículo; é proprietário, também, de um veículo Fiat/Fiorino; no interior do veículo Fiat/Ducato havia diversas caixas de bebidas alcoólicas, que eram lixo, pois estavam danificadas; as caixas estavam no interior do veículo porque, no dia anterior à abordagem, estava esvaziando o imóvel situado no Bairro Jardim Imperial; estava fazendo um favor para sua esposa, de modo que estava transportando as coisas que estavam no referido imóvel (inclusive vinhos) para a sua residência; no momento da abordagem, estava levando Elton Jhone até a farmácia, pois ele não estava passando bem; após passarem na farmácia, pretendiam se dirigir ao imóvel situado no Bairro Jardim Imperial para carregar o veículo; Elton Jhone já o havia ajudado no dia anterior; Elton Jhone era funcionário da empresa que sua esposa administrava; Elton Jhone utilizava o veículo Fiat/Fiorino de sua esposa; o galpão situado no Bairro Jardim São Felipe foi alugado cerca de três meses antes da abordagem policial, pois pretendia montar um mercado no local; as bebidas alcoólicas apreendidas em sua casa foram adquiridas na cidade de São Paulo, sem nota fiscal; não sabe se tais bebidas eram verdadeiras ou falsificadas; realmente tinha a intenção de adulterar bebidas alcoólicas; já tinha adquirido garrafas, maquinário (tonel, bomba, caixa plástica), rótulo e tampa; ainda precisava adquirir outros itens para dar início às adulterações, mas estava sem dinheiro; o galpão pertencia a um indivíduo de nome Sírio Juvenal; pagava R\$ 800,00 ou R\$ 1.000,00 por mês de aluguel; o galpão ficava situado ao lado da casa do corréu Felipe; Felipe não tinha conhecimento de que pretendia adulterar bebidas alcoólicas no galpão; não permitia a entrada de qualquer pessoa no galpão; Felipe sequer possuía a chave que abria a porta que dava acesso do galpão à residência dele; tal porta somente era aberta a partir do galpão, sendo que a chave ficava em seu poder; Felipe somente o ajudou a buscar as bebidas que comprou na cidade de São Paulo; trocava mensagens de WhatsApp com Elton Jhone e Felipe esporadicamente, mas nunca sobre serviço; tinha o contato de ambos em seu aparelho celular; não chegou a envasar qualquer bebida adulterada, pois sequer chegou a dar início às adulterações; os tonéis que estavam no galpão estavam vazios; comprou os tonéis já usados, motivo pelo qual eles continham odor de bebida alcoólica; as caixas de bebidas envasadas foram apreendidas em sua casa, as quais foram adquiridas na cidade de São Paulo; Felipe somente acessou o interior

do galpão antes levar os materiais que seriam utilizados na adulteração das bebidas; em certa ocasião, pediu para Felipe buscar umas tampas que seriam utilizadas nas adulterações; Felipe sequer chegou a visualizar as tampas, pois estas estavam acondicionadas num saco plástico; Elton Jhone somente acessou o galpão numa ocasião, para pegar garrafas de vinho que pertenciam à sua esposa Luciana; no momento da abordagem, não entregou sua carteira de habilitação aos guardas municipais; o guarda municipal Camacho pegou a sua carteira e retirou de dentro dela o entorpecente, sua carteira de identidade e sua habilitação; também no momento da abordagem, os guardas municipais, pegaram seu telefone celular e suas chaves; se recusou, a princípio, a desbloquear o aparelho celular, contudo, acabou desbloqueando o aparelho por ficar com medo de ser prejudicado; não forneceu aos agentes policiais o endereço do imóvel situado no Bairro Jardim São Felipe, tendo fornecido apenas o endereço de sua residência; ajuda sua esposa na logística da entrega dos vinhos comercializados pela empresa dela; montava os itinerários a serem seguidos por Elton Jhone nas entregas da empresa de sua esposa; acredita que nunca comentou com Elton Jhone e Felipe acerca da sua intenção de adulterar bebidas alcoólicas; no momento da abordagem, os guardas municipais não mencionaram o motivo da busca pessoal e veicular.

As versões dos corréus Elton Jhone e Felipe não merecem credibilidade, posto que não restaram devidamente comprovadas nos autos.

No tocante à versão do corréu Marcio (confissão parcial), tal, por outro lado, merece ser considerada em parte pelo Juízo.

Isto porque o guarda civil municipal Flávio Rodrigues Camacho Filho, arrolado tanto pela acusação quanto pelas Defesas, em juízo, relatou que: por ocasião dos fatos, estava com seu colega de farda, CGM Oliveira, na base da Guarda Civil Municipal situada no Bairro Cerejeira, quando foram acionados, via rádio, para averiguarem uma denúncia envolvendo um veículo Fiat/Ducato que havia acabado de passar por aquele ponto e seguido em sentido à região central da cidade; a denúncia dizia respeito à fabricação e comercialização de bebidas falsificadas; realizaram a abordagem do veículo próximo à empresa Colibri; o corréu Marcio estava na condução do veículo e o acusado Elton Jhone estava como passageiro; realizada busca pessoal, encontraram duas porções de cocaína em poder de Marcio; nada de ilícito foi encontrado em poder de Elton Jhone; Marcio afirmou que os entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo; realizada busca no veículo, encontraram, no compartimento de carga, diversas caixas de bebidas alcoólicas vazias, de marcas renomadas; ato contínuo, conferiu os documentos pessoais dos acusados e o documento do veículo; os réus foram conduzidos à delegacia de polícia; recolheu os documentos e aparelhos celulares dos réus; já na delegacia de polícia, em conversa com a Autoridade Policial, o corréu Marcio afirmou que tinha uma adega no Bairro Jardim Imperial, a qual estava em processo de fechamento e mudança; Marcio negou que tivesse comércio no Bairro Jardim São Felipe, mas asseverou que possuía um familiar no referido bairro; Marcio entregou as chaves do imóvel do familiar; juntamente com a Autoridade Policial, policiais civis e integrantes da Guarda Municipal, se dirigiu até o endereço no Bairro Jardim São Felipe; as chaves entregues por Marcio abriram um galpão situado neste bairro; no interior desse galpão, encontraram galões com álcoois com aromas idênticos aos de bebidas alcoólicas comercializadas, além de inúmeras garrafas, rótulos, gargalos e tampas de bebidas alcoólicas (vodka e whisky) de marcas renomadas, indicando que o local era utilizado para a fabricação de bebidas alcoólicas; em varredura pelo local, identificaram uma porta lateral que dava acesso à residência do corréu Felipe; verificaram que Felipe tinha pleno acesso ao galpão; ato contínuo, se dirigiram ao imóvel situado na Rua Viriato Correia, no Bairro Jardim Cerejeiras, onde estava situada a residência do corréu Marcio; no local, foram atendidos pela esposa de Marcio, de nome Luciana, a qual autorizou o ingresso da equipe policial no imóvel; Luciana conduziu a equipe policial até uma edícula, onde encontraram diversos rótulos de marcas renomadas de bebidas alcoólicas, tendo Luciana afirmado que comercializava bebidas em site de

internet; em seguida, Luciana apontou um cômodo onde havia diversas bebidas pertencentes à adega do seu marido (Marcio); em tal cômodo, encontraram diversos rótulos e bebidas idênticos àqueles encontrados no galpão situado no Bairro Jardim São Felipe; Luciana afirmou que tinha conhecimento de que as bebidas encontradas no interior do mencionado cômodo eram falsificadas; ainda no local, encontraram tonéis que armazenavam álcoois que apresentavam os mesmos odores dos álcoois encontrados no interior do galpão situado no Bairro Jardim São Felipe; em seguida, se dirigiram até o imóvel situado na Av. Imperial, no Bairro Jardim Imperial, onde Marcio afirmou possuir uma adega; o mesmo molho de chaves que abriu o depósito abriu a adega, onde, na presença da Autoridade Policial, também foram encontrados inúmeros rótulos, gargalos, rolhas, dosador e caixas de bebidas alcoólicas contendo indícios de adulteração ou falsificação; posteriormente, todos os fatos foram apresentados na delegacia de polícia à Autoridade Policial de plantão; em delegacia, no momento em que fazia a qualificação do corréu Marcio, constatou que os dados constantes da carteira de habilitação deste não coincidiam com os dados constantes do sistema informatizado, tendo constatado, assim, a falsidade do documento; Marcio negou ter conhecimento da falsificação do documento; Marcio confessou a falsificação das bebidas alcoólicas e a posse de entorpecente para consumo próprio; o corréu Felipe negou qualquer participação no crime de falsificação de bebidas alcoólicas; Elton Jhone também negou ter conhecimento da falsificação de bebida alcoólica; não conhecia os acusados anteriormente; após os fatos, tomou conhecimento de que Márcio já havia sido detido, anos antes, pela suspeita de prática de fabricação clandestina de bebidas alcoólicas; não se recorda se havia apenas caixas vazias no compartimento de cargas do veículo Fiat/Ducato; durante as investigações, foi apurado que Elton Jhone era o responsável tanto pelo transporte dos insumos quanto pela venda e entrega das bebidas; Elton Jhone era o motorista da adega de Marcio; no tocante ao corréu Felipe, foi apurado que este atuava junto com Marcio na manutenção do galpão e na fabricação das bebidas; apuraram que tanto Felipe quanto Elton Jhone frequentava o galpão situado no Bairro Jardim São Felipe; vizinhos mencionaram que Felipe e a esposa ajudavam a carregar e descarregar o veículo do corréu Marcio, que frequentavam o interior do galpão e que ajudavam na manutenção deste; a denúncia recebida pela Guarda Municipal fazia menção à placa do veículo Fiat/Ducato que foi abordado no dia dos fatos; durante a abordagem, Marcio entregou a carteira de habilitação e o documento do veículo; ao contínuo, ainda durante a abordagem, Marcio entregou a carteira dele, no interior da qual foram encontradas as duas porções de cocaína; a denúncia envolvendo o veículo do corréu Marcio foi recebida pelo setor de operações e inteligência da Guarda Municipal (COI); não sabe se o papel da carteira de habilitação do corréu Marcio era verdadeiro, tendo verificado apenas que as informações dela constantes não coincidiam com as informações do sistema informatizado; não constatou, num primeiro momento (no local da abordagem), a falsificação do documento, que somente foi descoberta por ocasião da qualificação do acusado Marcio; as caixas de bebidas alcoólicas encontradas no compartimento do veículo abordado estavam montadas; os telefones celulares apreendidos foram encaminhados para a perícia; o corréu Felipe foi encontrado na residência dele, que estava situada ao lado do galpão; a porta que dava acesso do galpão para a residência do corréu Felipe foi aberta por um integrante da equipe policial; tanto o corréu Felipe quanto a esposa dele, Sra. Luma, autorizaram o ingresso da equipe policial na residência.

Nesse mesmo sentido, o guarda civil municipal Adilson de Oliveira, arrolado pela Acusação e pelas Defesas, em juízo, narrou que: na data dos fatos, estavam na base da Guarda Municipal, no Bairro Cerejeiras, quando foram acionados pelo COI, que informou sobre a passagem de um veículo Fiat/Ducato sobre o qual havia denúncia de transporte de bebidas falsificadas; abordaram o veículo defronte à fábrica Colibri; o acusado Marcio estava na condução do veículo e o corréu Elton Jhone ocupava a posição do passageiro; realizaram busca pessoal nos acusados e acabaram por encontrar duas porções de cocaína em poder de Márcio, sendo que nada de ilícito foi encontrado em poder de Elton Jhone; realizada busca no veículo, encontraram caixas de bebidas alcoólicas dentro do compartimento de carga; na sequência, os réus foram

conduzidos à delegacia de polícia; em solo policial, Marcio informou possuir uma distribuidora de bebidas no Bairro Jardim Imperial, tendo indicado o endereço do estabelecimento; Marcio negou que tivesse uma fábrica de bebidas alcoólicas no Bairro São Felipe, informando que, neste bairro, havia apenas uma parente seu, de nome Felipe, que trabalhava com ele; Marcio informou o endereço de Felipe e entregou um molho de chaves; após darem ciência dos fatos à Autoridade Policial, se dirigiram ao endereço no Bairro Jardim São Felipe, onde se depararam com um galpão; testaram as chaves fornecidas por Marcio e conseguiram ingressar no galpão; ao ingressarem, verificaram a existência de uma porta na lateral do galpão, que dava acesso à residência do corréu Felipe; Felipe confirmou ter parentesco com Marcio e informou que tudo que estava no interior do galpão pertencia a este; no interior do galpão, encontraram tonéis contendo bebidas, além de inúmeras garrafas, rótulos, rolhas, tampas com dosador, gargalos, caixas e símbolos de marcas diversas; em seguida, se dirigiram ao endereço da residência de Marcio, onde foram atendidos pela esposa deste, de nome Luciana; Luciana confirmou a existência de bebidas falsificadas no imóvel, mas aduziu que todas pertenciam ao seu marido; foram encontradas diversas bebidas e caixas idênticas àquelas localizadas no galpão e no interior do veículo que Marcio conduzia no momento da abordagem; ato contínuo, se deslocaram até o local onde Marcio afirmou funcionar uma distribuidora de bebidas; neste terceiro imóvel, encontraram algumas caixas, que eram iguais àquelas existentes na residência de Marcio, no galpão e no interior do veículo; não conhecia os indivíduos anteriormente aos fatos; apuraram que o acusado Elton Jhone era motorista do corréu Marcio; não sabe se Felipe confirmou ter participação na fabricação de bebidas; Elton Jhone afirmou ter conhecimento das bebidas existentes no interior do galpão; no interior do veículo havia apenas caixas vazias, não se recordando se elas estavam montadas ou não; restou apurado que a carteira de habilitação apresentada por Marcio era falsa; as porções de cocaína estavam no interior da carteira de Marcio; o acusado Marcio, no momento da abordagem, apresentou documentos para o GCM Camacho; não teve contato com a carteira de habilitação; não teve acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares; não participou das buscas na residência de Felipe, pois permaneceu no lado externo do imóvel; somente era possível a visualização da porta que dava acesso à residência de Felipe após o ingresso no galpão; não visualizou vizinhos na rua, nem conversou com qualquer deles; não visualizou integrantes da equipe policial conversando com os vizinhos.

Ainda, o policial civil Ademir Antonio de Oliveira, também arrolado pela Acusação e pelas Defesas, em juízo, aduziu que: os corréus Marcio e Elton Jhone foram abordados por guardas municipais; os guardas municipais foram informados acerca de denúncia que mencionava o veículo Fiat/Ducato ocupado pelos referidos acusados; realizada revista nos réus, os guardas municipais encontraram porções de entorpecente em poder do acusado Marcio; ambos os acusados foram conduzidos à delegacia de polícia para averiguações; a denúncia mencionava que Marcio falsificava bebidas alcoólicas; em conversa com a Autoridade Policial, Marcio mencionou que tinha um galpão no Bairro Jardim São Felipe, bem como informou que alguns familiares seus moravam neste bairro; encontraram um molho de chaves em poder de Marcio; se dirigiram até o Bairro Jardim São Felipe, onde lograram êxito em abrir o galpão com as chaves encontradas em poder de Marcio; no interior do galpão, encontraram diversos rótulos de bebidas alcoólicas (vodka e whisky), tampas, rolhas e um tonel com mangueira, indicando que o local era utilizado para envasar garrafas de bebidas; no interior do galpão havia uma porta que dava acesso ao quintal da residência do corréu Felipe; conversaram com Felipe e a esposa dele, de nome Luma; em conversa com vizinhos, estes informaram que o veículo Fiat/Ducato era visto com frequência no local e que Felipe e Luma ajudavam a carregar e a descarregar o veículo; Felipe e a esposa foram conduzidos até a delegacia de polícia; na sequência, se deslocaram até a residência do corréu Marcio, situada no Bairro Jardim Cerejeiras; no local, foram atendidos pela esposa de Marcio, de nome Luciana; Luciana afirmou que vendia bebidas alcoólicas pela internet; Luciana mostrou um banheiro onde havia várias caixas de whisky e de vodka; Luciana mostrou

também um cômodo onde havia inúmeras caixas vazias de whisky desmontadas; ato contínuo, se dirigiram à Av. Imperial, onde o acusado Marcio afirmou possuir um depósito; neste imóvel, também lograram apreender várias bebidas; o GCM Camacho foi quem encontrou os entorpecentes em poder de Marcio durante a abordagem; não participou da apreensão da carteira de habilitação falsa; Felipe afirmou que não sabia da fabricação de bebidas alcoólicas no interior do galpão, negando ter participação no delito; após a apresentação de Marcio na delegacia de polícia, acompanhou todas as diligências; durante as investigações, apuraram que Elton Jhone era o motorista do corréu Marcio, de modo que acompanhava este nas vendas, entregas e distribuição das bebidas; apuraram que Felipe atuava junto com Marcio, de modo que ajudava este a carregar e a descarregar o veículo; Marcio foi conduzido até a delegacia de polícia em virtude da existência de denúncia anônima; no compartimento de carga do veículo Fiat/Ducato havia apenas caixas de bebidas alcoólicas montadas; as bebidas pertencentes à testemunha Luciana, esposa de Marcio, não foram apreendidas; Luciana também foi conduzida até a delegacia de polícia para ser inquirida; no molho de chaves do corréu Marcio, estava tanto a chave do galpão situado no Bairro Jardim São Felipe quanto da porta lateral que dava acesso à residência de Felipe; também no molho de chaves, estava a chave a porta do depósito situado no Bairro Jardim Imperial; ouviu comentários de que Marcio já respondeu pela prática do crime de falsificação de bebidas; não participou da apreensão dos aparelhos celulares, que é realizada pela Autoridade Policial; após a apreensão de aparelhos celulares, a Guarda Municipal não tem acesso a tais aparelhos; Felipe e a esposa foram abordados na casa deles, que estava situada ao lado do galpão; não acompanhou as buscas realizadas na residência do corréu Felipe; se houve a apreensão dos aparelhos celulares do acusado Felipe e da esposa dele, tal foi realizada pela Autoridade Policial; conversou com vizinhos de Felipe, que relataram sobre a movimentação de pessoas no galpão; o corréu Marcio recebeu voz de prisão em flagrante após a realização das diligências e o encontro da materialidade do delito; o acusado Elton Jhone era motorista do depósito de bebida pertencente ao corréu Marcio.

Já o policial civil André Stopa Rankin, Arrolado pela Acusação e pelas Defesas dos corréus Elton Jhone e Márcio, em juízo, afirmou que: atuou apenas na realização da transcrição de conversas de dois aparelhos celulares, pertencentes aos acusados Elton Jhone e Felipe; a Autoridade Policial determinou que fizesse a transcrição das conversas e algumas considerações acerca dos pontos mais relevantes; as conversas demonstraram que Elton Jhone e Felipe tinham conhecimento sobre a falsificação das bebidas; nas conversas, Felipe fez menção a alguns petrechos utilizados nas falsificações; Elton Jhone, por sua vez, nas conversas, demonstrou que possuía acesso às chaves dos imóveis, evidenciando possuir a confiança de Marcio; não participou das diligências; não teve contato pessoal com os acusados; embora não conhecesse os réus anteriormente, sabia de uma ocorrência do ano de 2013 envolvendo o corréu Marcio, que apurava suposta falsificação de bebidas; teve acesso ao aplicativo de mensagens; leu as mensagens escritas e ouviu as mensagens em áudio; Marcio possuía o apelido de "Boy" em ambos os aparelhos celulares; o acusado Elton Jhone, que a princípio foi qualificado apenas como testemunha, fazia o transporte de cargas e era o responsável pelo carregamento das caixas de bebidas; o acusado Felipe, em que pese também realizar entregas, atuava mais no engarrafamento das bebidas; as conversas evidenciaram que Elton Jhone e Felipe frequentavam o galpão situado no Bairro São Felipe e que seguiam as ordens de Marcio; em determinada conversa, os acusados deram a entender que havia bebidas de qualidade inferior, pois utilizaram o termo "do bom" para se referir a algumas garrafas; nas conversas, Marcio mencionava que pegava kits de petrechos utilizados na falsificação; tais kits eram compostos por gargalo, "pescoço", tampinhas, cristal e outros itens; Marcio pegava os kits e os encaminhava para a montagem das garrafas; após acessar as mensagens, fez relatórios de investigação contendo as informações e conversas relevantes; realizou as transcrições algum tempo após a ocorrência dos fatos; recorda-se de ter, em certa oportunidade, solicitado a um dos guardas municipais envolvidos na ocorrência que ouvisse a voz do interlocutor

identificado como "Boy" para confirmar de quem se tratava; não sabe se os aparelhos celulares e líquidos apreendidos foram encaminhados para perícia.

Por sua vez, a testemunha Luciana Santos Guimarães Martins, arrolada pela Acusação e pelas Defesas, ouvida como informante por ser esposa do corréu Marcio e cunhada do corréu Felipe, em juízo, afirmou que: é esposa do corréu Marcio, cunhada do corréu Felipe e ex-patroa do corréu Elton Jhone; na data dos fatos, por volta das 9 horas da manhã, estava em sua residência, juntamente com suas duas filhas, quando agentes policiais compareceram em sua residência; guardas municipais informaram que Marcio estava na delegacia de polícia e que tinha solicitado que buscassem algumas bebidas que estavam na residência; autorizou que os guardas municipais ingressassem e informou a eles aonde estavam as bebidas alcoólicas pertencentes a Marcio; os guardas municipais apreenderam caixas fechadas de vodka Smirnoff e de whisky Passport; não trabalhava com o corréu Marcio; trabalha com vinhos, que são comercializados em site de internet e aplicativos; a adega Wine Drinks é de sua propriedade; somente quando chegou à delegacia de polícia tomou conhecimento do que estava acontecendo; não sabe se, antes de irem à sua residência, os agentes policiais compareceram ao galpão situado no Bairro Jardim São Felipe; não sabe se as bebidas alcoólicas que foram apreendidas eram falsificadas; por ocasião dos fatos, estava brigada com Marcio, motivo pelo qual não tinha conhecimento acerca das bebidas que Marcio comercializava; o galpão situado no Bairro Jardim São Felipe havia sido alugado por Marcio há cerca de três meses; Marcio pretendia montar um mercado no galpão; é irmã de Luma, que é casada com Felipe; soube que foram apreendidas caixas de bebidas e tonéis no galpão de Marcio; não sabe se Marcio estava falsificando ou adulterando bebidas alcoólicas no galpão; não conversou com Marcio sobre os fatos; Felipe é concunhado de Marcio; não sabe se Marcio e Felipe tinham algum empreendimento em comum; Elton Jhone era seu funcionário e exercia a função de motorista, de forma que realizava a entrega dos vinhos que comercializava; Elton Jhone não trabalhava com Marcio; no dia dos fatos, Marcio solicitou a ajuda de Elton Jhone para a realização de uma mudança; o principal produto de seu empreendimento é vinho; em poucas ocasiões, comercializa vodcas e whisky, mas apenas de qualidades superiores; as bebidas alcoólicas pertencentes a Marcio que foram apreendidas em sua residência estavam dentro de um banheiro; indicou aos agentes policiais aonde estavam as bebidas pertencentes a Marcio; os seus produtos (bebidas alcoólicas, principalmente vinho) estavam guardados em local separado; não sabe onde Marcio comprava as bebidas alcoólicas dele; a distribuidora situada no Bairro Jardim Imperial pertencia a Marcio; o veículo Fiat/Ducato pertencia a Marcio; é proprietária de um veículo Fiat/Fiorino, que era utilizado na entrega dos seus produtos; residia na cidade de São, sendo que, devido à pandemia de Covid-19, passou a residir no imóvel de Atibaia; Marcio frequentava a distribuidora situada no Bairro Jardim Imperial; Felipe trabalha há vários anos como mototaxista; Marcio possui o apelido de Boy; o número do aparelho celular de Marcio é 98679-9191; os agentes policiais apreenderam um tonel em sua residência, o qual continha álcool 70, que era utilizado para limpeza; Marcio trabalhava no ramo de gráfica desde os 20 anos de idade; Felipe nunca trabalhou com o Marcio; Elton Jhone começou a trabalhar em sua empresa em janeiro de 2019, tendo pedido demissão após a ocorrência dos fatos; Marcio ajudava em sua empresa realizando os itinerários que deveriam ser percorridos por Elton Jhone na entrega dos seus produtos; Marcio mantinha contato com Elton Jhone através de mensagens para tratar sobre os itinerários; Elton Jhone entregava vinhos, kits e acessórios para vinho, que eram comercializados por sua empresa; Elton Jhone tinha um salário de R\$ 1.800,00, que era pago mediante transferência bancária; Elton Jhone também recebia valores para ressarcir despesas com almoço e combustível.

Ainda, a testemunha Emerson Gonçalves, arrolada pela Defesa do corréu Elton Jhone, ouvido como informante por ser amigo íntimo deste acusado, em juízo, asseverou que: é amigo íntimo do corréu Elton Jhone há 10 anos; atualmente, Elton Jhone está desempregado; anteriormente, ele trabalhava na distribuidora de bebidas da testemunha Luciana; Elton Jhone realizava entregas para Luciana; não sabe se a

empresa fornecia veículo a ele para realização das entregas; Elton Jhone não possui motocicleta; Elton Jhone se deslocava de ônibus até o trabalho; não sabe o que exatamente Elton Jhone entregava; antigamente, Luciana e o marido dela (ora corréu Márcio) tinham uma adega; conhece muito pouco o corréu Márcio; não conhece o corréu Felipe; nunca foi à casa de Luciana e Márcio, pois não tinha amizade com eles; Elton Jhone morava no Bairro Jardim Imperial, juntamente com a esposa; nunca viu Elton Jhone conduzindo veículo da empresa; há cerca de dois meses não tem contato com Elton Jhone; Elton Jhone era registrado na empresa de Luciana e trabalhava de segunda a meio-dia de sábado; não sabe detalhes sobre o trabalho de Elton Jhone; Elton Jhone nunca mencionou que trabalhava também para o corréu Márcio, fazendo menção apenas ao fato de trabalhar para Luciana.

A seu turno, a testemunha Luma Caroline Santos da Silva, arrolada pela Defesa do corréu Felipe, ouvida como informante por ser esposa deste, em juízo, aduziu que: é esposa do corréu Felipe e cunhada do corréu Márcio; por ocasião dos fatos, estava dentro de casa, dormindo, quando percebeu que agentes policiais estavam dentro do seu quintal; estava em casa juntamente com seu marido e filhos; reside na Rua Santo Antônio, n. 1089, no Bairro São Felipe; ao perceber a presença dos agentes policiais no interior do quintal, seu marido desceu para conversar com eles; o corréu Márcio havia alugado um galpão ao lado de sua residência para montar um mercado; quando os agentes policiais chegaram ao local, não os acompanhou e não ingressou no referido galpão; ao descer para conversar com os agentes policiais, Felipe os acompanhou até o galpão; o guarda municipal Camacho ingressou em sua residência e subiu até o seu quarto; em seguida, ele exigiu o seu aparelho celular e o aparelho celular de Felipe; ato contínuo, Camacho exigiu que desbloqueasse os celulares; após, foi colocada dentro da viatura e conduzida à delegacia de polícia sob a alegação de que estava presa em flagrante; Felipe ingressou no galpão com os policiais; ficou sabendo que os policiais encontraram fabricação de bebida falsificada no interior do galpão; não sabe quem era o responsável pela fabricação de bebidas no interior do galpão; nunca tinha ingressado no galpão; Márcio tinha alugado o galpão há cerca de três meses; sempre morou na casa situada ao lado do galpão; Márcio não ia ao galpão com frequência; não sabia o que havia dentro do galpão; não tinha a chave do galpão, de modo que não tinha acesso a este; Felipe trabalhou para Márcio cerca de duas ou três vezes; Felipe, nessas ocasiões, realizou transporte de bebidas para a empresa Wine Drinks; Felipe ia de motocicleta até a casa de Márcio, de forma que os transportes que ele realizou para a empresa Wine Drinks foram feitos a partir desta; Felipe utilizava o veículo do corréu Márcio para fazer o transporte; Márcio tinha um veículo Fiorino; tal veículo estava em nome de Luciana, mas era utilizado por Márcio; Márcio e Luciana se separaram no começo do ano, tendo Márcio ficado com o veículo Ducato e Luciana com o veículo Fiorino; seu marido trabalhava como motoboy há mais de um ano, fazendo entregas para aplicativo; conhece o corréu Elton Jhone; tem conhecimento de que Elton Jhone trabalhava como motorista na empresa de Luciana; a empresa Wine Drinks pertence à Luciana; Luciana tem uma empresa que faz representação pela internet, não possuindo uma sede; somente teve contato com policiais civis na delegacia de polícia; quando ingressou em sua casa, o guarda municipal Camacho estava em poder do aparelho celular do corréu Márcio, o qual já estava desbloqueado; não sabe quem abriu a porta do galpão que dava acesso à sua casa, mas acredita que tenham sido os agentes policiais; olhando da rua, não dava para ver a porta que dava acesso do galpão à sua casa; na delegacia de polícia, foi afirmado que estava presa em flagrante; seu aparelho celular foi apreendido; o acusado Márcio possui o apelido de "Boy"; Márcio não chegou a abrir o mercado, pois ainda estava dando andamento para montar o negócio; o telefone de Felipe possui o seguinte número: 98239-8910; Felipe não ingressava no galpão.

Por fim, a testemunha Nilson Luiz Razera, também arrolada pela Defesa do corréu Felipe, em juízo, disse que: é amigo do corréu Felipe há cerca de 12 anos; não é amigo íntimo de Felipe; conhece Felipe devido ao fato de ele ter prestado serviços como entregador na padaria que costuma frequentar até os dias de hoje; não conhece

os corréus Márcio e Elton Jhone; Felipe trabalhava realizando entregas para o aplicativo iFood; quando conheceu Felipe, ele residia na zona norte (Bairro Vila Maria) da cidade de São Paulo; Felipe residia com a genitora; atualmente, Felipe reside na cidade de Atibaia; nunca foi à casa de Felipe na cidade de Atibaia; sequer sabe onde fica situada a casa de Felipe; Felipe é casado e possui filhos; conhece a esposa de Felipe; acredita que Felipe continue trabalhando com entregas para aplicativo; pelo o que tem conhecimento, Felipe nunca trabalhou com outra coisa a não ser entregas; não tem conhecimento de qualquer envolvimento de Felipe com práticas criminosas; não tem contato com Felipe há mais de um ano; nunca foi à cidade de Atibaia.

Transcrita a prova oral produzida em juízo, passo, pois, à análise do conjunto probatório amealhado aos autos, bem como acerca da caracterização ou não dos delitos descritos na denúncia.

No entanto, considerando a complexidade do feito em decorrência do número de réus e de crimes, e a fim de possibilitar melhor organização e compreensão da presente sentença, a valoração das provas será dividida em tópicos.

1 - Crime de Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios (imputado a todos os réus):

O corréu Márcio, em juízo, confirmou que a estrutura existente no galpão situado no Bairro Jardim São Felipe (composta por garrafas, maquinário, rótulo, tampa e outros itens) se destinava à adulteração de bebidas alcoólica.

No entanto, em juízo, alegou que ainda não tinha dado início às adulterações devido ao fato de estar sem dinheiro para a aquisição de outros itens que se faziam necessário.

Nesse viés, verifico que a alegação feita em juízo, no sentido de que ainda não havia dado início às adulterações, não merece ser considerada, haja vista estar em desacordo com o quanto afirmado na fase policial (fls. 19/20), oportunidade em que asseverou que já tinha realizado uma produção de vodka, em cópia à marca Smirnoff.

Além disso, tanto o guarda municipal Flávio quanto o guarda municipal Adilson, em juízo, asseveraram, de forma coesa e verossímil, que, no interior do galpão, existiam tonéis (ou galões) contendo líquidos com aroma e aspecto semelhantes às de famosas marcas de bebidas alcoólicas (whisky e vodka), circunstância esta que, ao contrário do quanto alegado por Marcio em juízo, comprova que a estrutura já estava sendo utilizada para fabricação ou adulteração de bebida alcoólica,

Chamo atenção, ainda, para o fato de terem sido apreendidos, no interior do galpão localizado no Bairro Jardim São Felipe, no cômodo situado residência de Márcio e na distribuidora localizada no Bairro Jardim Imperial, inúmeros insumos comumente utilizados no envase de bebidas alcoólicas (tais como rótulos, gargalos, rolhas e dosador), evidenciando, assim, pela enorme quantidade de itens, que a produção e falsificação de bebidas já ocorria há um considerável período de tempo.

Nesse aspecto, importante salientar que, segundo o guarda municipal Flávio, a esposa de Marcio, ora testemunha Luciana, afirmou, ainda no local dos fatos, que um dos cômodos existentes na residência (onde foram encontrados rótulos e bebidas idênticos àqueles encontrados no galpão situado no Bairro Jardim São Felipe) era utilizado exclusivamente por Marcio.

Outrossim, ambos os guardas municipais mencionaram que Luciana afirmou ter conhecimento do fato de as bebidas encontradas no interior do cômodo serem falsificadas.

Como se não bastasse, o policial civil Ademir também fez menção ao fato de Luciana ter apontado um cômodo onde eram armazenadas várias caixas de bebidas alcoólicas (whisky e vodka) pertencentes a Marcio.

Corroborando o relato dos guardas municipais Flávio e Adilson e do policial civil Ademir, realço que o laudo pericial do local dos fatos, juntado às fls. 265/288, comprova a existência de uma grande estrutura destina à produção e adulteração de bebidas alcoólicas no interior do galpão situado no Bairro Jardim São Felipe.

A par disso, saliento o fato de terem sido encontrados inúmeros tonéis dentro do galpão, os quais possuíam mangueiras e motor (vide fotografias de fls. 267/68, 271/272 e 274, nas quais é possível visualizar, de forma nítida, os diversos tonéis, sendo que alguns deles estão conectados por mangueiras).

Ora, a estrutura visualizada nas fotografias evidencia, de forma nítida, que já estava ocorrendo produção e adulteração de bebidas alcoólicas no local, infirmando, assim, a alegação feita por Marcio em juízo de que ainda não tinha dado início às adulterações.

Ao contrário do quanto alegado por Marcio, de que ainda precisava adquirir outros itens para dar início às adulterações, a perícia apontou que no local já havia, inclusive, mangueiras e motor.

Além disso, o laudo pericial de fls. 265/288 também comprova a existência de milhares itens destinados ao envase das bebidas (caixas de papelão, garrafas de vidro, dosadores, bicos dosadores, bicos plásticos dosadores, tampas, rolhas, rótulos adesivos), os quais estavam armazenados em três endereços diferentes (galpão situado no Bairro Jardim São Felipe; cômodo existente no imóvel residencial do réu; e imóvel/distribuidora localizada no Bairro Jardim Imperial).

Cumprе acrescentar o fato de centenas de garrafas contendo líquidos diversos identificadas como bebidas alcoólicas terem sido localizadas tanto no cômodo existente na residência do corréu Marcio quanto no imóvel situado no Bairro Jardim Imperial (onde, supostamente, funcionaria uma distribuidora) – conforme também é possível verificar no laudo de fls. 265/288.

Por tais motivo, entendo que não merece consideração a afirmação de Marcio – feita em juízo – de que ainda não havia dado início às adulterações de bebidas alcoólicas, embora assim pretendesse proceder.

Do mesmo modo, entendo que não merece credibilidade a alegação de que os corréus Felipe e Elton Jhone não tinham conhecimento ou participação na produção e adulteração de bebidas alcoólicas.

Isto porque a quebra do sigilo telefônico dos acusados comprovou, de forma segura, que os três acusados (Marcio, Elton Jhone e Felipe) estavam agindo em concurso na produção e adulteração de bebidas alcoólicas.

Nesse particular, conforme é possível extrair dos relatórios de investigação de fls. 209/220 o corréu Elton Jhone não só tinha conhecimento do que se passava no interior do galpão situado no Bairro Jardim São Felipe como também atuava realizando o transporte das bebidas falsificadas que lá eram armazenadas.

Embora Elton Jhone tivesse afirmado, na fase policial e em juízo, que trabalhava apenas para Luciana, os diálogos encontrados no aplicativo WhatsApp do seu aparelho celular demonstram que ele mantinha frequente contato com Marcio para tratar de assuntos relacionados à fabricação e adulteração de bebidas.

Além disso, em que pese ter aduzido, em juízo, que não conhecia e que nunca esteve

no galpão situado no Bairro Jardim de São Felipe (onde estava montada toda a estrutura destinada às adulterações), é possível se extrair das mensagens menção expressa a tal imóvel (como por exemplo, no áudio enviado no dia 30/01/2020, às 9h21min, no qual Elton Jhone pergunta para Marcio “quantas caixas é pra pegar no São Felipe”).

Outro aspecto a ser salientado é o fato de que, no áudio enviado no dia 01/05/2020, às 9h21min, Elton Jhone faz menção ao termo “do bom” ao se referir às bebidas existentes no galpão (Elton Jhone afirmou que “do bom tem cinco cavalo branco” e que “o que estava perto do 'Passaporte' ele carregou”), corroborando, assim, o fato de que ele tinha ciência das adulterações.

Aliás, no áudio enviado por Marcio a Elton Jhone em resposta à mensagem acima referida, Marcio afirma “que são só as três caixas e que não deu as cinco porque 'o material estava muito ruim'”, o que comprova tanto o fato de já estar em operação a estrutura montada para a adulteração de bebidas quanto o fato de Elton Jhone estar ciente de tudo o que ocorria.

Ademais, insta consignar o fato de as mensagens revelarem que Elton tinha, inclusive, as chaves do galpão localizado no Bairro Jardim São Felipe, do imóvel onde funcionava uma espécie de distribuidora (situado no Bairro Jardim Imperial) e da residência de Marcio, o que demonstra que, além de atuar em conjunto com este, era de pessoa da confiança dele.

Quanto à alegação feita pelo corréu Márcio e pela testemunha Luciana, no sentido de que Elton Jhone trabalhava apenas para esta e que os contatos mantidos com Marcio eram apenas para tratar de assuntos relacionados às entregas realizadas para a empresa daquela (Luciana), sublinho que o relatório de investigação de fls. 209/220 infirma tal versão, haja vista terem sido encontradas inúmeras mensagens que fazem menção expressa ao endereço onde funcionava a estrutura destinada à fabricação e adulteração de bebidas, assim como às bebidas adulteradas, conforme acima já discorrido.

Em outras palavras, ao contrário do quanto aduzido por Luciana, Marcio e Elton Jhone não tratavam por mensagens apenas de aspectos relacionados aos itinerários das entregas de sua empresa de vinhos.

Ademais, ainda que tivesse restado comprovado que Elton Jhone trabalhava para Luciana, tal fato em nada impediria que ele também atuasse na fabricação e adulteração de bebidas, posto que um fato não invalida outro, podendo ambos coexistirem.

Com relação à testemunha Emerson (arrolado exclusivamente pela Defesa de Elton Jhone), tal nada esclareceu sobre os fatos em questão, pois, embora tivesse alegado que tinha conhecimento do fato de Elton Jhone trabalhar na empresa de Luciana (distribuidora de bebidas), asseverou que não sabia detalhes sobre tal trabalho.

De mais a mais, além de não ter presenciado a atuação dos agentes policiais na data dos fatos, Emerson não demonstrou ter conhecimentos de aspectos relacionados à investigação policial, pouco contribuindo, portanto, para a elucidação dos fatos.

No que diz respeito ao corréu Felipe, em idêntico modo, a investigação policial, mormente a quebra do seu sigilo telefônico, comprova, de maneira inequívoca, a sua participação na produção e adulteração de bebidas alcoólicas.

Nessa linha, ressalto que o relatório de investigação de fls. 221/226 demonstra que a atuação de Felipe não se limitou a buscar, para Marcio, “kits de tampinha e 'pescoço'” na cidade de São Paulo (alegação feita por Felipe em juízo).

Ao revés, indica que ele, além de ter ciência do que se passava no interior do galpão (diferentemente do que foi por ele aduzido no interrogatório judicial), atuava diretamente na adulteração das bebidas alcoólicas.

Nesse diapasão, sobreleva notar que, conforme revelado pelo relatório sobredito (fls. 221/226), em mensagem de texto enviada às 18h00min do dia 14/05/2020, Felipe informa para Marcio que “vai faltar caixa, pois ele não trouxe”.

Na sequência, em áudio enviado para Felipe às 18h03min, Marcio o questiona acerca da quantidade de caixas - destinadas ao acondicionamento das bebidas adulteradas - que deveria levar (cf. consta do relatório, “Pergunta ainda a quantidade de 23 ou 24 (caixas).”), tendo Felipe respondido que ainda estava fechando as embalagens, de modo que não sabia se as disponíveis no galpão seriam suficientes (cf. relatório consta do relatório, Felipe responde que está “fechando a quinze agora e que vai finalizar o restante e aí já fala quanto vai dar porque ainda não terminou tudo”).

Como se não fosse o suficiente para comprovação do envolvimento de Felipe na empreitada criminosas, o relatório de investigação de fls. 221/226 aponta, outrossim, a existência de mensagens nas quais Felipe informa para Marcio detalhes do problema relacionado ao fato de os kits de petrechos utilizados no envase das bebidas falsificadas virem faltando itens como tampas e dosadores, o que estaria lhes causando prejuízo (em áudio enviado para Marcio às 15h35min do dia 14/05/2020, Felipe afirma “que sempre veio na diferença. Você está ligado. Porque sempre sobrou 'pescoço' e 'tampinha branca'. E o que acaba, mano, é a 'casquinha vermelha' e 'cristal', mano. Eu tenho certeza que a 'casquinha vermelha' e o 'cristal' vem faltando. Porque todo kit que você traz sobre 'pescoço' e sobra a 'tampinha branca', mano. Tá ligado que já venho te falando isso já tem uns dias. Porque sobra tudo. 'Pescoço' e 'tampinha branca' tem a rodo aqui. Tem 'pescoço' e 'tampinha branca' pra caralho aqui. Agora 'cristal' e a 'tampinha vermelha' lá... Aquilo ali é escasso. 'Cristal' a gente até tenta reaproveitar. Agora a 'tampinha vermelha' é que é o foda, mano”).).

Desde modo, considerando o panorama fático e probatório acima delineado, entendo ter restado devidamente comprovado que Felipe atuava em conjunto com Marcio e Elton Jhone na fabricação e adulteração de bebidas alcoólicas.

Com relação à alegação da testemunha Luma de que Felipe apenas trabalhou para Marcio cerca de duas ou três vezes realizando o transporte de bebidas, destaco que, conforme acima percorrido em pormenores, as mensagens constantes do aplicativo WhatsApp instalado no aparelho celular de Felipe demonstram que sua atuação não consistiu apenas no transporte eventual de bebidas, tendo atuado diretamente nas adulterações.

Importante anotar, ainda, que as mensagens também desmentem a alegação feita por Luma no sentido de que Felipe não tinha acesso ao galpão.

Ainda que assim não fosse, tal alegação, por si só, não se revela minimamente crível, haja vista o fato de o galpão possuir acesso direto à residência de Felipe.

A toda evidência, se Felipe não tivesse envolvimento na adulteração de bebidas, não haveria qualquer motivo para a existência de tal acesso.

A existência de acesso direto do galpão à casa de Felipe somente vem a reforçar o conjunto probatório existente nos autos.

Ainda, verifico a presença de algumas inconsistências no depoimento de Luma, tal como a afirmação de que Marcio não frequentava o galpão.

Ora, conforme já exposto, o próprio correu Marcio, em juízo, confessou que estava

montando uma estrutura no local destinada à adulteração de bebidas alcoólica, de forma que, por tal motivo, não se revela crível que ele tivesse montado tudo sem comparecer ao galpão.

Além disso, o acusado Felipe, em juízo, afirmou já ter visto Marcio no galpão algumas vezes (cerca de três vezes).

Outro detalhe que chama atenção é a divergência acerca do serviço eventualmente prestado por Felipe ao corréu Márcio. Isto porque, enquanto Luma asseverou que Felipe já realizou, em cerca de duas ou três ocasiões, transporte de bebidas para Marcio, o próprio Felipe, em juízo, alegou que o tal serviço consistiu em buscar, em duas ocasiões, na cidade de São Paulo, kits de tampinha e “pescoço”.

Ademais, ainda que não existissem as divergências acima mencionadas, o depoimento de Luma, de todo modo, já teria que ser analisado com extrema cautela e ressalvas, tendo em vista o fato de ela ser esposa de Felipe e cunhada de Márcio, de modo que foi ouvida como informante do Juízo, sem o compromisso, portanto, de dizer a verdade.

Dito de outro modo, revela-se evidente o interesse de Luma de afastar qualquer responsabilização criminal dos acusados Marcio e Felipe, principalmente no que tange a este último corréu, o qual, insta repisar, é seu marido.

Quanto à testemunha Nilson, ressalto que o seu depoimento nada acrescentou ou esclareceu acerca dos fatos, uma vez que, além de tal testemunha não ter presenciado os fatos em questão, ela se limitou, basicamente, a discorrer sobre a vida pregressa de Felipe.

Sendo assim, entendo que as provas carreadas aos autos comprovam, de forma segura, que os acusados Marcio, Elton Jhone e Felipe atuavam de forma conjunta na adulteração de bebidas.

Devidamente comprovado o envolvimento de todos os réus no evento criminoso, entendo ser o caso, todavia, de desclassificação do crime previsto no art. 272, caput, §1º-A e §1º, do Código Penal (crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios), para o delito previsto no art. 7º, inc. II, da Lei nº 8.137/90 (crime contra as relações de consumo).

Isto porque os laudos periciais (complementares) de fls. 1.095/1.099 (elaborado pela Equipe de Perícias Criminalística de Bragança Paulista – cópia do laudo constante a fls. 1115/1119) e 1108/1114 (elaborado pelo Instituto de Criminalística de São Paulo) apontaram que “não se constatou a presença de METANOL com teores acima do estipulado pela Instrução Normativa MAPA nº 15, de 31/03/2011”, nas amostras de bebidas que foram periciadas, de forma que não há que se falar que as bebidas alcoólicas apreendidas fossem nocivas à saúde.

Dito de outra forma, os referidos laudos periciais afastaram a presença de elementar do tipo penal do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios (“tornando-o nociva à saúde”).

Por outro lado, os laudos periciais de fls. 792/813 apontaram que grande parte das amostras periciadas (itens 01, 02, 03, 06, 08, 09, e 11 estavam adulteradas, na medida em que apresentavam parâmetros químicos, físico-químicos e do teor alcoólico incompatíveis com o padrão das bebidas legítimas.

Nesse sentido, constou dos mencionados laudos acerca dos itens 01 (garrafa de vidro incolor, com capacidade nominal para um litro, contendo rótulo da marca/produto “Black Label Johnnie Walker), 02 (garrafa de vidro incolor, com capacidade nominal para um litro, contendo rótulo da marca/produto “Johnnie Walker Red Label”), 03

(garrafa de vidro incolor, com capacidade nominal para um litro, contendo rótulo da marca/produto "Jack Daniel's Tennessee"), 08 (garrafa de vidro incolor, com capacidade nominal para um litro, contendo rótulo da marca/produto "Passport Scotch"), 09 (garrafa de vidro incolor, com capacidade nominal para um litro, contendo rótulo da marca/produto "White Horse") e 11 (garrafa de vidro incolor, com capacidade nominal para 750 ml, contendo rótulo da marca/produto "JOSE CUERVO ESPECIAL Reposado Tequila"):

"Constatou-se a presença de álcool etílico nas amostras e respectivo padrão, tudo indicando se tratarem de bebidas alcoólicas. Da análise comparativa entre as amostras com o respectivo padrão, NÃO FORAM OBSERVADAS SIMILARIDADES entre os seus cromatogramas.

DA CONCLUSÃO

Em face do exposto e analisado, conclui o Perito relator que os líquidos contidos nas amostras questionadas, NÃO APRESENTAM COMPATIBILIDADE COM O RESPECTIVO PADRÃO DA BEBIDA LEGÍTIMA ENCAMINHADO A ESTE INSTITUTO, uma vez que possuem características químicas e físico-químicas distintas em relação ao produto original". - grifos não constantes do original -

Acerca do item 06 (garrafa de vidro incolor, com capacidade nominal para um litro, contendo rótulo da marca/produto "VODKA ORLOFF") constou o seguinte:

"Em análise aos resultados contidos na Tabela, observa-se que a amostra questionada Item 06 apresentou condutividade específica muito superior aos padrões de referência. Esse resultado reflete a baixa qualidade da água contida no líquido examinado. Cabe esclarecer que a qualidade da água é de extrema importância na produção de vodcas. Por esse motivo ela é submetida a um tratamento especial para retirar matéria orgânica e inorgânica indesejada, além de outras impurezas. (...) O tratamento inclui as etapas de desmineralização, filtração em carvão ativado e deionização por meio de coluna de troca iônica ou osmose reversa. Portanto, tal resultado indica que provavelmente foi adicionada água em tratamento adequado e/ou o líquido foi substituído por vodca de qualidade inferior.

CONCLUSÃO

Em face do exposto e analisado, conclui o Perito relator que o líquido contido na amostra questionada Item 06, NÃO APRESENTA COMPATIBILIDADE COM O RESPECTIVO PADRÃO DA BEBIDA LEGÍTIMA ENCAMINHADO A ESTE INSTITUTO, uma vez que possuem características químicas e físico-químicas distintas em relação ao produto original. (...)" - grifos não constantes do original -

Assim, considerando que grande parte das bebidas apreendidas pelos agentes policiais se encontrava adulterada, ou seja, com composição em desacordo com as prescrições legais (embora não sejam necessariamente nocivas à saúde), dúvidas não restam de que a conduta dos acusados se subsume ao tipo penal incriminador descrito no art. 7º, inc. II, da Lei nº 8.137/90 (crime contra a relação de consumo).

Consigno que o entendimento acima exposto já foi adotado pelo E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo em casos semelhantes, conforme se verifica das seguintes ementas:

"CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO - Artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. Apelo ministerial pretendendo condenação pelo crime de falsificação de produto alimentício (art. 272, § 1º-A, do Código Penal). Bebidas alcoólicas de qualidade inferior, que eram envasadas em garrafas de marcas mais caras. Ausência de comprovação da nocividade à saúde. Condenação mantida. Apelo desprovido." (TJ-SP - APR: 00136360820158260196 SP 0013636-08.2015.8.26.0196, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 16/05/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/05/2019) - grifo não constante do original -

"FALSIFICAÇÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA e SELO DE CONTROLE TRIBUTÁRIO. Condutas fabricar

e ter em depósito para venda diversas garrafas de whisky de marcas distintas corrompidas e adulteradas, acompanhadas de selos de IPI falsos. Configuração parcial. Falsificação constada. Ausência de nocividade à saúde. Caracterização de delito contra as relações de consumo. Desclassificação do artigo 272, § 1º-A, do CP para o artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. Prisão em flagrante. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão parcial. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a apreensão do material. Laudo pericial. Produtos em desacordo com prescrição legal. Crimes consumados. Suficiência para a procedência parcial da ação penal. Condenação mantida. PENA. Elevação de 1/6 por conta dos maus antecedentes. Redução pela atenuante da menoridade relativa e retorno ao mínimo legal de ambos os delitos. Concurso material. Concretização em 2 anos de detenção e 2 anos de reclusão mais 10 dias-multa. Fixação do regime semiaberto. Pretendida substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade benemerente. Apelo defensivo parcialmente provido.” (TJ-SP - APR: 00576933520138260050 SP 0057693-35.2013.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 04/12/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019) - grifo não constante do original -

Portanto, diante do panorama fático e probatório acima descrito, revela-se medida de rigor a desclassificação do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, imputado a todos os acusados, para o crime previsto no art. 7º, inc. II, da Lei nº 8.137/1990 (crime contra as relações de consumo).

No mais, no tocante ao pleito da Defesa corréu Marcio de que o Juízo faça o distinguishing ou a overruling caso não adote o entendimento apontado em sua peça de memoriais, consigno que tais institutos somente são cabíveis quando apresentados precedentes de efeito vinculante ou obrigatório (os precedentes a serem observados devem resultar de Repercussão Geral no C. Supremo Tribunal Federal ou Recurso Especial Repetitivo no C. Superior Tribunal de Justiça, Súmula Vinculante ou Comum, ou decisões com efeito erga omnes), não sendo este o caso dos presentes autos, na medida em que os precedentes trazidos pela Defesa não possuem tal característica.

No sentido do exposto:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. EXAME REALIZADO DE OFÍCIO PELO RELATOR. NULIDADE E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA MESMO PARA QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE DE DROGA E AGENTE CONTUMAZ. DISTINGUISHING E OVERRULING. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 11. A eventual soltura ou substituição da prisão com base no exame técnico definido nos institutos distinguishing ou overruling reclama correlação com a situação específica do caso em concreto, hipótese não verificada nos autos. Ademais, os precedentes a serem observados devem resultar de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal ou Recurso Especial Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, Súmula Vinculante ou Comum, ou decisões com efeito erga omnes, cujo conteúdo possa se coadunar às peculiaridades do caso. 12. Não havendo correlação específica entre os paradigmas apresentados e o caso em concreto, a prisão há de ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. 13. Evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada nos precedentes citados. Nessas circunstâncias, ausentes ainda os critérios para sua aplicação, deve se aguardar que o Supremo Tribunal Federal fixe tese definitiva sobre a matéria (AgRg no HC 549.850/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020, grifei) 14. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 643905 SP 2021/0035706-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

Por fim, rejeito a tese do corréu Felipe de reconhecimento da participação de menor importância.

Isto porque as provas carreadas aos autos não permitem concluir que Felipe tivesse agido de forma menos decisiva na produção do resultado (in casu, falsificação de bebidas alcoólicas).

Ao contrário, os elementos de prova que foram amealhados permitem concluir, de forma segura, que ele praticou atos de execução de extrema relevância (tanto realizava o acondicionamento das bebidas falsificadas nas caixas e fazia a conferência dos insumos adquiridos para a falsificação, conforme evidenciado pelo relatório de investigação de fls. 221/226 e conforme argumentos acima já expostos), atuando em verdadeira coautoria com os demais acusados (Marcio e Elton Jhone).

2 - Crime de associação criminosa (imputado a todos os réus):

No tocante ao delito de associação criminosa, entendo, por outro lado, serem frágeis e precários os elementos de prova necessários à comprovação de sua estabilidade e permanência, motivo pelo qual impõe-se a absolvição de todos os acusados.

Nesse contexto, destaco que a prova de associação permanente e estável depende, a toda evidência, de investigação policial precisa que a ateste, o que não ocorreu no presente caso, não ignorando este juízo, todavia, a maneira relativamente organizada de agir dos acusados.

In casu, a estabilidade e permanência (com a finalidade de praticar crimes) não restaram comprovadas, indicando, portanto, se tratar de mero concurso eventual de agentes para a prática de um crime específico contra as relações de consumo (previsto no art. 7º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, conforme acima já recorrido).

Neste particular, ensina Rogério Greco (in "Código Penal Comentado", Editora Impetus, 10ª edição, 2016, p. 956) que: "Infelizmente, a prática judiciária tem confundido o crime de associação criminosa com a reunião eventual de pessoas, fazendo com que estas respondam, indevidamente, pelo delito tipificado no art. 288 do Código Penal. Conforme tivemos oportunidade de salientar, para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa o reconhecimento do delito em estudo".

Ademais, imperioso ressaltar que, quer seja na fase policial, quer seja em juízo, os agentes policiais responsáveis pela prisão dos acusados (policiais civis e guardas municipais) não relataram eventual constatação de envolvimento destes em outros crimes contra as relações de consumo.

Corroborando para tal raciocínio, sublinho que a ação policial que culminou na descoberta da prática, pelos acusados, de crime contra as relações de consumo derivou de denúncia anônima acerca de falsificação e transporte de bebidas falsificadas, com indicação das características do veículo utilizado pelos criminosos, circunstância esta que demonstra a inexistência de eventual investigação policial em curso.

Outrossim, as certidões de fls. 332/333, 335/336 e 340/341 não demonstram qualquer condenação dos réus pela prática de crimes contra as relações de consumos, quer seja em conduta individualizada, quer seja de forma conjunta (o corréu Felipe

possui condenação criminal por roubo, enquanto Marcio e Elton Jhone são tecnicamente primários - não ignorando o fato de Marcio já ter sido investigado, anos atrás, pela suposta comercialização de bebidas falsificadas, conforme por ele próprio informado no início do interrogatório judicial).

Ainda, não se mostra suficiente, também, a mera menção, pela Acusação, do número de agentes - presumindo-se, daí, a estabilidade e permanência da associação -, ou à forma aparentemente organizada de atuarem.

Por tais, a absolvição de todos os acusados é medida imperativa, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

3 - Crime de Uso de documento público falso (imputado apenas ao corréu Marcio):

Com efeito, o crime de uso de documento público falso, imputado apenas ao corréu Marcio, restou caracterizado.

Os guardas municipais Flávio e Adilson, em juízo, de forma coesa e verossímil, relataram que, no momento da abordagem policial, o acusado Marcio apresentou documentos pessoais e do veículo sendo que, posteriormente, na delegacia de polícia, restou apurado que os dados constantes da carteira de habilitação não correspondiam aos dados constantes do sistema informatizado, constatando-se, assim, a falsificação de tal documento.

Corroborando o relato dos referidos guardas municipais, o laudo pericial de fls. 469/472 comprova a falsidade do documento, nos seguintes termos: "Considerando os exames técnicos de ordem pericial, levados a termo na peça questionada e acima descrita, este perito relator conclui o presente laudo inferindo que o documento enviado para exame pericial é FALSIFICADO. Foram verificadas alterações nos padrões de segurança do ESPELHO do documento. Os dados impressos no documento foram verificados junto ao site do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br) e NÃO HOUVE COINCIDÊNCIA em todos os dados encontrados. Conforme verificado no site do Detran, a data de emissão do documento é 28/11/2014. Data de emissão encontrada no documento é 01/12/2016". - grifos não constantes do original -

Outrossim, consigno que a falsificação do documento não era grosseira a ponto de ser notada por uma pessoa comum ("homem médio"), tendo os guardas municipais esclarecido que a falsificação do documento somente restou identificada na delegacia de polícia, no momento da qualificação de Marcio.

Nesse particular, realço que o guarda municipal Flávio foi categórico ao afirmar que não constatou, num primeiro momento (no local da abordagem), a falsificação do documento.

Além disso, insta ressaltar o fato de o laudo pericial de fls. 469/472 não ter feito qualquer menção com relação ao fato de a falsificação ser grosseira.

No mais, rejeito a tese defensiva de que Marcio não teria apresentado o documento falsificado aos guardas municipais e que estes teriam, sem autorização, retirado o documento do interior da carteira dele.

Ora, o guarda municipal Flávio, em juízo, afirmou que, durante a abordagem, o acusado Marcio lhe entregou, em um primeiro momento, a carteira de habilitação e o documento do veículo, de modo que, somente na sequência ele lhe entregou a carteira no interior da qual as duas porções de cocaína estavam escondidas.

Nesse aspecto, destaco que versão acima restou confirmada pelo guarda municipal Adilson, o qual, em juízo, relatou que Marcio, no momento da abordagem, apresentou documentos para o guarda municipal Flávio.

Insta acrescentar, ainda nesse ponto, que não há que se falar em ausência de credibilidade no relato de servidores policiais (no presente caso, guardas civis municipais), na medida em que, na condição de testemunhas, suas palavras ostentam o mesmo valor probatório que o de qualquer outra, não se podendo retirar a boa-fé pelo só fato de serem agentes de segurança. Nesse sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de servidores policiais merece fé até prova em contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos.

Além disso, verifico que a Defesa não fez prova capaz de afastar ou mitigar a credibilidade do depoimento dos guardas municipais.

Com relação à alegação de ausência de dolo na conduta do réu por desconhecimento da falsidade, de rigor ressaltar o fato de a Defesa não ter feito qualquer prova nesse sentido.

Isto porque a Defesa não trouxe qualquer prova documental ou testemunhal de que o acusado tivesse procurado empresa idônea ou despachante para renovação da eventual habilitação.

Nessa perspectiva, chamo atenção para o fato de nenhum recibo ter sido trazido aos autos, em que pese o réu ter aduzido que pagou à empresa o valor de R\$ 1.200,00 pelo “serviço”.

Como se não bastasse, o acusado não informou o nome da empresa e o nome da suposta recepcionista que o atendeu, assim como afirmou que não se recordava ao certo o nome assessor jurídico com quem conversou (alegou que ele se chamava Anderson ou Vanderson).

Acrescento, ainda, que o acusado não comprovou que realizou exame médico e teórico para renovação da habilitação.

No mais, quando questionado sobre os recibos dos valores pagos à empresa, se limitou a aduzir que não se recordava onde eles estavam guardados.

Contribuindo para a falta de credibilidade na versão do acusado, constato que, em que pese ele afirmar que estava em poder do documento desde dezembro de 2019, o laudo pericial apontou que a data de emissão encontrada no documento é 01/12/2016.

Sendo assim, resta evidente que o corréu Mario faltou com a verdade em seu interrogatório, apresentando versão dos fatos que, além de não comprovada (ônus da prova que, a toda evidência, lhe competia – art. 156, do Código de Processo Penal), é fantasiosa.

Por tais motivos, a condenação de Marcio pela prática do crime previsto no art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.

4 - Crime de Porte de drogas para consumo pessoal (imputado apenas ao corréu Marcio):

O acusado Marcio, tanto em solo policial quanto em juízo, confessou que, no momento da abordagem pelos guardas municipais, portava duas porções de cocaína, que se destinavam ao seu próprio consumo.

Tal confissão, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, merece ser considerada pelo Juízo, haja vista estar em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

Isto porque os guardas municipais Flávio e Adilson, na fase policial e em juízo, relataram que, por ocasião da abordagem, ao realizarem busca pessoal em Marcio, localizaram duas porções de cocaína no interior da carteira dele.

Aduziram, ainda, que Marcio, ainda no local da abordagem, alegou que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal.

Do mesmo modo, o policial civil Ademir, em solo policial e em juízo, também relatou que foram encontradas porções de entorpecente em poder do corréu Marcio, tendo afirmado, na fase policial, que tal acusado alegou que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal.

Ainda, o corréu Elton Jhone, que estava na companhia de Marcio no momento da abordagem policial, também asseverou que foram encontradas duas porções de cocaína em poder deste corréu.

Sendo assim, entendo que a confissão de Marcio merece credibilidade.

Contribuindo para a configuração do delito em questão, insta salientar que inexistem nos autos qualquer prova capaz de indicar que os entorpecentes apreendidos se destinavam à comercialização.

Nessa linha, importante registrar que os agentes policiais encontraram os entorpecentes no momento em que apuraram denúncia de falsificação e transporte de bebida falsificada, inexistindo qualquer menção, pelo denunciante, à eventual crime de tráfico de drogas.

Além disso, a quantidade de droga apreendida (duas porções, pesando cerca de 2 gramas), por si só, não permite concluir que os entorpecentes seriam comercializados.

Outrossim, levo em consideração o fato de Marcio não possuir qualquer antecedente criminal indicativo de envolvimento com o tráfico de drogas (Marcio é tecnicamente primário, cf. certidão de fls. 340/341).

Portanto, atendo às diretrizes constantes do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, só resta concluir que os entorpecentes apreendidos realmente se destinavam ao consumo pessoal de Marcio, caracterizando, assim, o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

No mais, saliento que não merece ser acolhida a tese Defensiva de eventual aplicação do princípio da insignificância em decorrência da apreensão de ínfima quantidade de entorpecente.

Com efeito, a apreensão de pequena quantidade de droga em poder do agente não pode levar à aplicação do princípio em questão, na medida em que a reduzida quantidade de entorpecente é da própria natureza do crime de porte de drogas para uso pessoal.

Além disso, destaco que o crime em análise é de perigo presumido ou abstrato, em que o bem jurídico protegido é a saúde pública, sendo totalmente irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente para a sua configuração.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 387874 MS 2017/0027200-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido.” (STJ; RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014)

Ainda, acerca da eventual alegação de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, por eventual conflito entre a legitimidade da tutela do direito penal e a garantia à intimidade e a vida privada, não deve prosperar, posto ainda se encontrar em discussão junto ao C. Supremo Tribunal Federal (RE 635659 RG, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 08/12/2011, Acórdão eletrônico DJe-050 Divulg 08-03-2012 Public 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700).

De todo modo, o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, visa tutelar a saúde pública, não devendo ser interpretado como punição ao acusado por autolesão. O que se pune aqui não é o malefício que o réu causa a si, mas sim o risco que gera à coletividade, à saúde pública.

Em síntese, não se pune o consumo, mas sim a obtenção do entorpecente.

Ademais, ainda que seja permitido a este Juízo entender pela inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/2006, havendo ausência de manifestação vinculante do C. Supremo Tribunal Federal, tanto pela via difusa quanto pelo controle concentrado de constitucionalidade, há de recair a presunção de constitucionalidade sobre os atos próprios do Poder Legislativo.

Nesse sentido, conforme jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo:

"(...) Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. Descabimento. Crime que atenta contra a saúde pública. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Dispositivo vigente. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1502653-65.2018.8.26.0196; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)

Por derradeiro, saliento que o que houve foi a mera despenalização do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, para que não fossem aplicadas ao tipo penal as penas privativas de liberdade, não ocorrendo, todavia, a descriminalização do delito de porte de drogas para consumo pessoal, de forma que a prática deste permaneceu sendo considerada crime.

Consoante a isso, é o entendimento dos C. Tribunais Superiores:

"(...) 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). (...)". (RE 430105 QO, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 13/02/2007, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00069 EMENT VOL-02273-04 PP-00729 RB v. 19, n. 523, 2007, p. 17-21 RT v. 96, n. 863, 2007, p. 516-523)

Sendo assim, diante das provas carreadas aos autos, de rigor a condenação do corréu Marcio também pela prática do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Verificadas, assim, materialidade e autoria de crime contra as relações de consumo (com relação a todos os réus), bem como dos delitos de uso de documento público falso e porte de drogas para consumo pessoal (estes dois crimes apenas com relação ao corréu Marcio), passo, pois, à dosimetria da pena a ser imposta aos réus.

1 - Crime contra as relações de consumo (imputado contra todos os réus):

Na dosagem da pena-base, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, constato que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, tendo em vista a grande quantidade de insumos (milhares) destinados à falsificação de bebidas (garrafas, caixas de papelão, bicos dosadores, tampas, rolhas e rótulos adesivos, conforme se verifica do laudo pericial de fls. 265/288), que estavam guardados em três endereços diferentes. Sendo assim, partindo-se da pena mínima (02 anos de detenção), fixo a pena-base, para cada acusado, em 03 anos de detenção.

Ainda na primeira fase de fixação da pena, deixo de aplicar a pena alternativa de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal ("ou multa"), tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, pelas razões acima apontadas, sendo a pena pecuniária insuficiente, a toda evidência, para a repressão e prevenção do delito.

Na segunda fase, verifico que o corréu Felipe é reincidente (cf. certidão de fls.

332/333 - Autos 0048107-73.2009.8.26.0224 - condenação definitiva pela prática do crime de roubo circunstanciado - trânsito em julgado definitivo em 30/07/2014 - pena extinta em 12/09/2016, cf. informações complementares constantes da FA de fls. 327/331), motivo pelo qual aumento sua pena em 1/6, totalizando 03 anos e 06 meses de detenção.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes com relação ao corréu Elton Jhone, observando-se, ainda, a primariedade técnica deste acusado (cf. certidão de fls. 335/336), de modo que sua pena permanece inalterada (03 anos de detenção). No mais, Elton Jhone não confessou a prática do delito.

No tocante ao corréu Márcio, nos termos da Súmula 545, do C. Superior Tribunal de Justiça, constato a incidência da atenuante da confissão espontânea (parcial, na medida em que negou o envolvimento dos corréus Felipe e Elton Jhone no delito), motivo pelo qual reduzo sua pena em 1/6, resultando em 02 anos e 06 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição para qualquer dos acusados.

Quanto aos corréus Felipe e Elton Jhone, ausentes demais circunstâncias modificadoras, assim como ausentes demais imputações, torno definitiva as penas acima fixadas, quais sejam:

para Felipe: 03 anos e 06 meses de detenção;
para Elton Jhone: 03 anos de detenção.

No que diz respeito ao corréu Márcio, passo a dosar as penas dos crimes de uso de documento público falso e porte de drogas para consumo pessoal.

2 - Crime de uso de documento público falso (imputado apenas contra o corréu Márcio):

Na dosagem da pena-base, constato que o dolo e demais circunstâncias do crime permaneceram na previsibilidade do tipo legal e nada tiveram de excepcional que autorizassem a exasperação da reprimenda. Assim sendo, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, observando-se a primariedade técnica de Márcio (cf. certidão de fls. 340/341).

Consigno que Márcio não faz jus à atenuante da confissão espontânea, na medida em que alegou ausência de dolo em sua conduta.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

3 - Crime de porte de drogas para consumo pessoal (imputado apenas contra o corréu Márcio):

Considerando-se as circunstâncias do crime, mormente a quantidade e natureza da droga apreendida (duas porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 2 gramas), aliado, no mais, à confissão espontânea do acusado e à sua primariedade técnica, aplico-lhe tão somente a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de três meses, nos termos do artigo 28, inciso II e § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Outrossim, por se tratar de concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), as penas ora impostas ao corréu Márcio serão somadas (pena de 02 anos e 06 meses

de detenção pela prática de crime contra as relações de consumo, mais 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do delito de uso de documento público falso, além de 03 meses de prestação de serviços à comunidade pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal). No entanto, consigno que, tendo em vista o fato de as penas apresentarem naturezas distintas (crime contra as relações de consumo: pena de detenção; crime de uso de documento público falso: pena de reclusão; e crime de porte de drogas para consumo pessoal: pena de prestação de serviços à comunidade), será a pena de reclusão executada em primeiro lugar, nos termos do quanto disposto no art. 69, caput, parte final, do Código Penal.

O dia-multa (ref. ao crime de uso de documento público falso – imputado apenas contra o corréu Marcio) será estabelecido no mínimo legal, ante a ausência de elementos indicativos específicos da situação financeira do acusado, salvo aquela genericamente mencionada por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficiente para tal finalidade.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo, para o corréu Felipe, o semiaberto, tendo em vista a sua reincidência e a natureza da pena ora aplicada (detenção), o que faço com fundamento no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ainda no tocante ao corréu Felipe, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a sua reincidência em crime doloso (art. 44, inc. II, do Código Penal) e a ausência de requisitos subjetivos (art. 44, inc. III, do Código Penal). Ademais, tal medida não se revela socialmente recomendável no caso em tela (art. 44, § 3º, do Código Penal).

No que concerne ao corréu Elton Jhone, fixo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial aberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a sua primariedade técnica.

Ainda com relação ao corréu Elton Jhone, presentes os requisitos legais (pena inferior a quatro anos; delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; primariedade), converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade (observando-se o quanto contido no artigo 46, § 3º, do Código Penal), em local a ser designado pelo juízo das Execuções, e prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, em favor de uma entidade pública ou privada com destinação social, também a ser designada pelo juízo das Execuções.

Justifico a necessidade de conversão em duas penas restritivas de direitos na gravidade em concreto da conduta do acusado, sendo a conversão em uma pena restritiva e multa insuficiente para a adequada prevenção e repressão dos delitos. A pena privativa de liberdade é, ainda, bastante superior a um ano.

Quanto ao corréu Marcio, fixo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, o regime inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade total de pena privativa de liberdade aplicada (total de 04 anos e 06 meses) e a sua primariedade técnica.

Ainda com relação ao corréu Marcio, deixo de converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, haja vista o total da pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos – art. 44, inc. I, do Código Penal. Outrossim, os requisitos subjetivos também não se fazem presentes (art. 44, inc. III, do Código Penal).

No mais, todos os acusados poderão apelar em liberdade, haja vista já se encontrarem nessa condição, estando ausentes, ainda, os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva.

ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos acusatórios constantes da ação penal proposta pelo Ministério Público contra MARCIO CEZAR MARTINS, FELIPE DE ARAÚJO e ELTON JHONE BARROS DE ASSIS e assim o faço para: I - CONDENAR o corréu MARCIO como incurso no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, e no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sendo tudo na forma do artigo 69, do Código Penal (concurso material), aplicando-lhe a pena de 02 anos e 06 meses de detenção pela prática de crime contra as relações de consumo, mais 02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do delito de uso de documento público falso, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, sendo a pena privativa de liberdade (total de 04 anos e 06 meses) em regime inicial semiaberto, sem conversão em pena restritiva de direitos, mais 03 meses de prestação de serviços à comunidade pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal, e com o direito de recorrer em liberdade; II - CONDENAR os corréus FELIPE e ELTON JHONE como incursos no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, aplicando, para FELIPE, a pena de 03 anos e 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sem conversão em pena restritiva de direitos, e, para ELTON JHONE, a pena de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser fixado pelo Juízo das Execuções, e prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, em favor de uma entidade pública ou privada com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções, e com o direito de recorrerem em liberdade; e III - ABSOLVER todos os réus com relação ao delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ("não existir prova suficiente para a condenação").

Com o trânsito em julgado:

I - lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos);

II - expeça-se mandado de prisão em desfavor dos corréus MARCIO e FELIPE (regime inicial semiaberto); e

III - decreto a perda dos aparelhos celulares pertencentes aos réus (apreendidos às fls. 33/34), oficiando-se ao Setor de Armas e Objetos local para que promova a devida destinação.

No mais, autorizo a devolução, desde já, do aparelho celular relacionado à testemunha Luciana Santos Guimarães Martins, apreendido a fls. 33 (aparelho celular Modelo Iphone, da marca Apple). Expeça-se o necessário para a devolução, observando-se que o bem somente deverá ser entregue à testemunha referida ou à pessoa com poderes para tanto.

Por fim, condeno todos os réus ao pagamento das custas processuais, em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontram assistidos por Defensores constituídos (Procurações de fls. 254, 298 e 315), presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica de todos para arcarem com tal despesa. Não houve, além disso, juntada de qualquer documento indicativo da miserabilidade dos réus. Neste particular, destaco ser insuficiente, para fins de comprovação de eventual estado de miserabilidade, a apresentação de mera declaração de hipossuficiência financeira (tal como feito pelo corréu Marcio a fls. 255 e pelo corréu Elton Jhone a fls. 316), quando esta não se faz acompanhada de documentos comprobatórios, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, certidão imobiliária, carteira de trabalho ou certidão da Ciretran.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA